분쟁조정부 구성 및 운영에 관한 규칙

[시행 2026. 10. 23.] [방송미디어통신심의위원회규칙 제13호, 2026. 10. 19., 제정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령」 제35조의10제7항에 따라 분쟁조정부(이하 "조정부"라 한다)의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(다른 규칙의 준용) 조정부의 구성 및 운영에 관하여 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 그 성질에 반하지 않는 한 「방송미디어통신심의위원회 기본규칙」을 준용한다.

제2장 조정부의 구성

제3조(조정부의 구성) ① 방송미디어통신심의위원회(이하 "위원회"라 한다)는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제44조의18에 따라 제4조의 직무를 효율적으로 수행하기 위하여 9명 이상 20명 이하의 위원(이하 "조정위원"이라 한다)으로 구성된 조정부를 둔다.

② 조정위원은 다음 각 호의 사람 중에서 위원회의 위원장이 위원회의 동의를 받아 임명한다. 이 경우 각 호의 위원은 각각 위원 정수의 5분의 1 이상이 되어야 한다.

1. 변호사의 자격이 있는 사람
2. 정보통신서비스 관련 업무에 10년 이상 종사한 사람
3. 언론사의 취재·보도·제작 업무(인터넷을 기반으로 하는 취재·보도·제작 업무를 포함하여야 한다)에 10년 이상 종사한 사람
4. 그 밖에 정보통신망 또는 언론에 관하여 학식이나 전문성이 인정되는 사람

③ 조정부의 장은 조정위원 중에서 위원장이 지명하고, 조정부의 장이 부득이한 사정으로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 조정위원이 그 직무를 대행한다.

제4조(조정부의 직무) 조정부의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제44조의6에 따른 다음 각 목의 이용자 정보의 제공청구에 대한 정보제공 여부의 결정
   가. 법 제44조의20에 따른 분쟁조정의 신청을 위한 이용자 정보의 제공청구
   나. 민형사상의 소를 제기하기 위한 이용자 정보의 제공청구

2. 법 제44조의18에 따른 다음 각 목의 분쟁에 대한 조정

가. 정보통신망을 통하여 유통되는 정보 중 사생활의 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보와 관련된 분쟁

나. 법 제44조의12제3항의 조치 또는 같은 조 제4항의 이의신청에 대한 결정과 관련된 분쟁

3. 제1호 및 제2호의 직무수행과 관련된 위원회 규칙 제·개정에 대한 제안

4. 그 밖에 위원회 또는 위원장이 요청하는 사항에 대한 심의·의결

제5조(회의 등) ① 조정부의 회의는 조정부의 장이 소집한다.

② 조정부의 장이 조정부 회의를 개최하려는 때에는 회의일시, 장소 및 안건을 정하여 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 회의개시 7일 전까지 조정위원에게 통지하여야 한다.

③ 조정부의 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 필요하다고 인정될 때에는 조정부의 의결로 당사자 또는 이해관계인에게 방청하게 할 수 있다.

④ 조정부의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 조정부는 의안이 경미하거나 긴급을 요하는 경우에 재적위원 3분의2 이상의 찬성으로 서면의결을 할 수 있다.

⑥ 조정부는 그 직무수행을 위하여 필요한 경우 관계 전문가 또는 관련 단체에 자문을 요청할 수 있으며, 자문에 필요한 비용은 위원회가 예산의 범위 안에서 지급한다.

⑦ 조정부 회의의 운영과 관련된 사무는 위원회의 사무처에서 행한다.

제6조(회의록) 조정부는 회의록을 작성하고 조정부의 장이 확인·서명하여야 한다.

제3장 조정위원

제7조(조정위원의 임기) ① 조정위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 사고로 인하여 결원이 생긴 경우 지체 없이 보궐위원을 임명하고, 보궐위원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다.

② 임기가 만료된 조정부의 장을 포함한 조정위원은 제3조에 따라 그 후임자가 선임될 때까지 그 직무를 수행한다.

제8조(조정위원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 조정위원이 될 수 없다.

1. 「국가공무원법」 제2조 또는 「지방공무원법」 제2조에 따

른 공무원(법관의 자격이 있는 사람과 교육공무원은 제외한다)

2. 「정당법」 제22조에 따른 당원

3. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람

4. 정보통신서비스 제공자의 대표자 또는 임직원

제9조(조정위원의 의무) 조정위원은 정당한 사유 없이 조정부의 조정경과, 결정사항 그 밖에 직무상 알게 된 개인정보 또는 비밀 등을 누설하거나 이를 업무수행을 위한 목적 이외에 사용할 수 없다.

제10조(조정위원의 제척·기피 및 회피) ① 조정위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 조정위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 사건의 당사자가 되거나 그 사건에 관하여 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우

2. 조정위원이 해당 사건의 당사자와 친족(「민법」 제777조에 따른 친족을 말한다) 관계에 있거나 있었던 경우

3. 조정위원이 해당 사건에 관하여 증언이나 감정을 한 경우

4. 조정위원이 해당 사건에 관하여 당사자의 대리인 또는 임직원으로서 관여하거나 관여하였던 경우

② 당사자는 조정위원에게 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있으면 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 별지 서식에 의한 기피신청서를 조정부에 제출하여야 한다.

③ 조정부는 제2항의 기피신청이 타당하다고 인정하는 경우에는 기피의 결정을 한다.

④ 조정위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하면 스스로 그 사건의 심의·의결에서 회피할 수 있다.

⑤ 제척·기피 및 회피의 사유로 심의·의결에 참가하지 못하는 조정위원은 제5조제4항 및 제5항의 정족수 계산에 포함하지 아니한다.

제11조(조정위원의 대우) 위원회는 조정위원에게 수당과 여비 그 밖의 실비를 예산의 범위 안에서 지급할 수 있다.

부 칙 <규칙 제13호, 2026. 10. 23.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공표한 날부터 시행한다.

제2조(조정위원에 관한 경과조치) 제7조제1항 전단의 임기는 이 규칙 시행 이후 임명된 조정위원부터 적용한다.

<별지 서식>

기 피 신 청 서

사 건 번 호		
신청인	성 명	
	주 소	
기피하고자 하는 조정위원의 성명		
기피신청 이 유		

「분쟁조정부 구성 및 운영에 관한 규칙」 제10조제2항에 따라 위와 같이 기피신청을 합니다.

년 월 일

신청인 (인 또는 서명)

방송미디어통신심의위원회 분쟁조정부의 장 귀하